

[별지]

송무통계표 작성요령

※ ()의 숫자는 해당서식의 "란"표시임.

※ 통계작성은 당해 연도의 매월 누계로 기입한다.

1. 민사본안사건 처리현황(규칙 별지 제43호서식)

- (1) 상란에 건수, 하란에 청구액을 이월, 신수로 구분 기재한다.
- (2) 처리사건을 확정, 미확정으로 구분하고 해당란에 건수, 청구액 및 인용액을 각각 기입한다.
- (3) (9)-(6)을 기입한다.
- (4) 확정사건을 처리내역별로 기입한다.
- (5) 미확정사건을 처리내역별로 기입한다.
- (6) (16)+(20)을 기입한다.
- (7) 전년도 12월말 미제건수 및 청구액을 기입한다.
- (8) 접수사건을 기입한다.
- (9) (7)+(8)을 기입한다.
- (10) 확정사건중 나라 전부 승소사건수를 기입한다.
- (11) 확정사건중 나라 전부 패소사건수를 기입한다.
- (12) 확정사건중 나라 일부 승소(패소)사건수를 기입한다(승소율에 관계없음).
- (13) 확정사건중 화해사건을 기입한다.
- (14) 확정사건중 인락사건을 기입한다.
- (15) 확정사건중 취하사건을 기입한다.
- (16) (10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)를 기입한다.
- (17) 상소건수와 청구액을 기입한다.
- (18) 파기환송건수와 청구액을 기입한다.
- (19) 타청이송 건수와 청구액을 기입한다.
- (20) (17)+(18)+(19)를 기입한다.
- (21) 승소사건의 건수를 기입한다.
- (22) 승소사건의 청구액을 기입한다.
- (23) 승소사건의 인용액을 기입한다.
- (24) 상소사건의 건수를 기입한다.
- (25) 상소사건의 청구액을 기입한다.
- (26) 나라원고 사건을 각 유형별로 기입한다.
- (27) 나라원고 사건중 부동산 사건을 기입한다.
- (28) 나라원고 사건중 손해배상 사건을 기입한다.
- (29) 나라원고 사건중 (27)과 (28)을 제외한 사건을 기입한다.
- (30) (27)+(28)+(29)를 기입한다.
- (31) 나라 피고사건을 각 유형별로 기입한다.
- (32) 나라 피고사건중 부동산 사건을 기입한다.
- (33) 나라 피고사건중 손해배상 사건을 기입한다.
- (34) 나라 피고사건중 (32), (33)을 제외한 나머지 사건을 기입한다.
- (35) (32)+(33)+(34)를 기입한다.
- (36) (30)+(35)를 기입한다.

2. 민사신청사건 처리현황(규칙 별지 제44호서식)

* 접수, 처리, 미제현황을 각 유형별로 기입한다.

(1) 전년도 12월말 미제건수를 기입한다.

(2) 접수 건수를 기입한다.

(3) (1)+(2)를 기입한다.

(4) 다음 각 유형별 신청을 인용한 재판이 확정된 사건을 기입한다.

* 유형별

가. 지급명령 : 지급명령 신청을 인용한 재판이 확정된 사건을 기입한다.

나. 임의경매등 : 신청을 인용한 재판이 확정되어 경매개시 결정된 사건 등을 기입한다.

다. 가 처 분 : 가처분 신청을 인용한 재판이 확정된 사건을 기입한다.

라. 가 압 류 : 가압류 신청을 인용한 재판이 확정된 사건을 기입한다.

(5) 신청사건이 본안으로 이송된 사건을 기입한다.

(6) 신청이 취하된 사건을 기입한다.

(7) (12), (13), (14)의 신청사건이 기각된 사건과 (11)의 신청사건이 신청 이유 없음으로 인하여 각하된 사건을 기입한다.

※ 공판 (11)의 신청사건이 소송조건불비를 이유로 각하된 사건과 (12), (13), (14)의 신청사건이 각하된 경우는 공판에 "각하"라 표시하고 기입한다.

(8) (4)+(5)+(6)+(7)+각하(전항참조)를 기입한다.

(9) (3)-(8)을 기입한다.

(10) 지급명령 신청사건을 기입한다.

(11) 임의경매 등 신청사건을 기입한다.

(12) 가처분 신청사건을 기입한다.

(13) 가압류 신청사건을 기입한다.

(14) (11)+(12)+(13)+(14)를 기입한다.

3. 구상권 처리현황(규칙 별지 제45호서식)

(1) 발생사건의 접수현황을 미결정, 신수로 구분하여 기입한다.

(2) 행사여부 결정을 행사, 불행사로 구분하여 기입한다,

(3) (7)-(10)을 기입한다.

(4) 행사결정사건 처리내역을 기입한다.

(5) 전년도 12월말 미제건수 및 금액을 기입한다.

(6) 접수사건을 기입한다.

(7) (5)+(6)을 기입한다.

(8) 구상권 행사 결정사건을 기입한다.

(9) 구상권 불행사 결정사건을 기입한다.

(10) (8)+(9)를 기입한다.

(11) 행사결정 접수현황을 기입한다.

(12) 행사결정 접수사건의 처리내역을 기입한다.

(13) 행사결정 접수사건중 미제사건 내역을 기입한다.

(14) 전년도 12월말 미제건수 및 금액을 기입한다.

(15) 행사 결정사건 (8)을 기입한다.

(16) (14)+(15)를 기입한다.

(17) 승소사건을 기입한다.

(18) 패소사건을 기입한다.

(19) 일부승소사건을 기입한다(승소율에 관계없음).

(20)) 타청 이송사건을 기입한다.

(21) 시효 소멸된 사건을 기입한다.

- (22) (17)+(18)+(19)+(20)+(21)을 기입한다.
- (23) 미제사건중 소 계속사건을 기입한다.
- (24) 미제사건중 제소준비중인 사건을 기입한다.
- (25) (16)-(22)를 기입한다.
- ※ (25)=(23)+(24)
- (26) 건수를 처리 구분에 따라 기입한다.
- (27) 금액을 처리 구분에 따라 기입한다.

4. 집행권원 이첩현황(규칙 별지 제46호서식)

- (1) 집행권원 이첩 부처 청을 기입한다.
- (2) 부동산사건의 이첩현황은 건수, 금액을 기입한다.
- (5) 손해배상사건의 이첩현황은 건수, 금액을 기입한다.
- (8) (2)+(3)을 제외한 사건의 이첩현황은 건수, 금액을 기입한다
- (11) (2)+(5)+(8)을 기입한다.

5. 망실국유재산 처리현황(규칙 별지 제47호서식)

- (1) 건 수 : 총 접수 건수를 기입한다.
- (2) 지 적 : 지적 총계를 기입한다.
- (3) 시 가 : 시가 총계를 기입한다.
- (4) 건 수 : 소 계속중인 건수를 기입한다.
- (5) 지 적 : 소 계속중인 지적을 기입한다.
- (6) 시 가 : 소 계속중인 시가를 기입한다.
- (7) 건 수 : 회수 확정된 건수를 기입한다.
- (8) 지 적 : 회수 확정된 지적을 기입한다.
- (9) 시 가 : 회수 확정된 시가를 기입한다.
- (10) 건 수 : 나라패소 확정된 건수를 기입한다.
- (11) 지 적 : 나라패소 확정된 지적평을 기입한다.
- (12) 시 가 : 나라패소 확정된 시가를 기입한다.

6. 행정소송사건 행정청별 처리현황(규칙 별지 제48호서식)

- 접 수
 - (1) 전년도 12월말 미제건수를 기입한다.
 - (2) 접수건수를 기입한다.
 - (3) (1)+(2)를 기입한다.
- 확정사건 처리내역
 - (4) 행정청 전부 승소사건수를 기입한다.
 - (5) 행정청 전부 패소사건수를 기입한다.
 - (6) 행정청 일부 승소(패소)사건수를 기입한다(승소율에 관계없음).
 - (7) 취하 건수를 기입한다.
 - (8) 승소, 패소, 일부승소, 취하 이외의 처리유형을 기입한다.
 - (9) (4)+(5)+(6)+(7)+(8)을 기입한다.
- 미확정사건 처리내역
 - (10) 상고 건수를 기입한다.
 - (11) 파기환송건수를 기입한다.
 - (10)은 1심 승/패 여부를 구분하여 기입한다.

- (11)은 상고심 승/패 여부를 구분하여 기입한다.
 (예) 1심에서 나라가 6건 승소하고, 4건 패소한 10건을 상고하는 경우 (10)란에 6/4로 기입한다.
 (12) 타청이송 건수를 기입한다.
 (13) (10)+(11)+(12)를 기입한다.
 (14) (9)+(13)을 기입한다.
 (15) (3)-(14)를 기입한다.

7. 행정소송사건 유형별 처리현황(규칙 별지 제49호서식)

※ 본 통계는 행정청별 처리현황(규칙 별지 제48호서식)과 동일한 요령으로 작성한다.

○ 유형별 분류

- 조세관계 : 조세부과와 관련되는 사건을 기입한다.
 공무원신분 : 공무원의 신분에 관계되는 사건을 기입한다.
 국토·도시계획 : 국토계획·도시계획과 관련되는 사건을 기입한다.
 영업허가 취소·정지 : 영업허가 취소 또는 정지에 관련되는 사건을 기입한다
 자격·면허·등록·인가 : 자격·면허·등록·인가에 관련되는 사건을 기입한다
 토지수용 : 토지수용에 관련되는 사건을 기입한다.
 공과금 : 공과금에 관련되는 사건을 기입한다.
 특허 : 특허사건을 기입한다.
 기타 : 위 유형별 분류에 해당되지 않는 사건을 기입한다.

8. 행정소송 공동수행사건 처리현황(규칙 별지 제50호서식)

※ 본 통계는 행정청별(규칙 별지 제48호서식)처리 현황과 동일한 요령으로 작성한다.

○ 유형별 분류

- 조세관계 : 조세부과와 관련된 사건을 기입한다.
 공무원신분 : 공무원(국가공무원법 및 지방공무원법상의 공무원)의 신분에 관계되는 사건을 기입한다.
 감사원감사 : 감사원 감사와 관련되어 발생한 사건을 기입한다.
 중요사건 : 공동수행사건중 본 양식에 유형별로 분류된 이외의 사건을 기입한다.
 법무부소속기관 : 법무부 소속기관과 관련된 사건을 기입한다.